SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2257858 - GO (2026/0047402-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO	:	WILLIAM CRUZ DO CARMO RIBEIRO
ADVOGADO	:	SANDRO MESQUITA - GO028518

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III E § 5º, DO CCPC; 3º E 621, PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ÁUDIO ATRIBUÍDO À VÍTIMA. PROVA DOCUMENTAL AUTÔNOMA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA LIMITADA. OITIVA DO RECEPTOR DO ÁUDIO. PERÍCIA TÉCNICA. REVITIMIZAÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

1. A justificação criminal é instrumento vocacionado à produção antecipada de prova, processada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando necessária para embasar eventual revisão criminal.

2. A verificação de prova nova demanda instrução adequada para aferir autenticidade, integridade, contexto e potencialidade de influenciar o julgamento, sem exigir, como condição de prosseguimento, a retratação da vítima.

3. A proteção contra a revitimização impõe delimitar o conteúdo da oitiva da vítima e condicioná-la ao consentimento, admitindo perguntas estritas ao novo elemento apresentado, sem reabertura da discussão dos fatos delitivos.

4. A realização de perícia técnica e a oitiva de terceiros diretamente relacionados ao material probatório identificado são medidas idôneas para assegurar confiabilidade e completude da prova, evitando cerceamento de defesa.

5. A decisão recorrida reconheceu o áudio como prova documental autônoma e relevante e determinou instrução probatória limitada, com oitiva do receptor da mensagem, eventual perícia técnica e oitiva da vítima apenas se houver consentimento, com perguntas estritas sobre o áudio, afastando revitimização.

6. As razões do recurso especial pretendem condicionar toda a instrução à retratação da vítima e desqualificar o áudio por suposta falta de autenticidade e identificação do interlocutor, mas não infirmam os fundamentos do acórdão quanto à necessidade de instrução mínima para aferir a idoneidade do material sob contraditório.

7. Recurso especial improvido.

Documento eletrônico VDA61379355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/11/2026 22:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2026. Código de Controle do Documento: cc4329ca-0517-46c1-8d2f-7b49feaece0c

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/10/2026 a 29/10/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA61379355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/11/2026 22:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2026. Código de Controle do Documento: cc4329ca-0517-46c1-8d2f-7b49feaece0c

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2257858 - GO (2026/0047402-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO	:	WILLIAM CRUZ DO CARMO RIBEIRO
ADVOGADO	:	SANDRO MESQUITA - GO028518

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III E § 5º, DO CCPC; 3º E 621, PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ÁUDIO ATRIBUÍDO À VÍTIMA. PROVA DOCUMENTAL AUTÔNOMA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA LIMITADA. OITIVA DO RECEPTOR DO ÁUDIO. PERÍCIA TÉCNICA. REVITIMIZAÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

1. A justificação criminal é instrumento vocacionado à produção antecipada de prova, processada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando necessária para embasar eventual revisão criminal.
2. A verificação de prova nova demanda instrução adequada para aferir autenticidade, integridade, contexto e potencialidade de influenciar o julgamento, sem exigir, como condição de prosseguimento, a retratação da vítima.
3. A proteção contra a revitimização impõe delimitar o conteúdo da oitiva da vítima e condicioná-la ao consentimento, admitindo perguntas estritas ao novo elemento apresentado, sem reabertura da discussão dos fatos delitivos.
4. A realização de perícia técnica e a oitiva de terceiros diretamente relacionados ao material probatório identificado são medidas idôneas para assegurar confiabilidade e completude da prova, evitando cerceamento de defesa.
5. A decisão recorrida reconheceu o áudio como prova documental autônoma e relevante e determinou instrução probatória limitada, com oitiva do receptor da mensagem, eventual perícia técnica e oitiva da vítima apenas se houver consentimento, com perguntas estritas sobre o áudio, afastando revitimização.
6. As razões do recurso especial pretendem condicionar toda a instrução à retratação da vítima e desqualificar o áudio por suposta falta de autenticidade e identificação do interlocutor, mas não infirmam os fundamentos do acórdão quanto à necessidade de instrução mínima para aferir a idoneidade do material sob contraditório.
7. Recurso especial improvido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA60363548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2026 16:13:07
Código de Controle do Documento: 955afb88-1649-4b76-a38f-35e394b2c8c5

Trata-se de recurso especial interposto pelo **Ministério Público de Goiás**, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea *a*, da Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 5910956-45.2024.8.09.0115 do Tribunal de Justiça local assim ementado (fls. 276/286):

> APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA NOVA. ÁUDIO ATRIBUÍDO À VÍTIMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO QUANTO À OITIVA DO RECEPTOR DO ÁUDIO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.
>
> 1. A justificação criminal constitui instrumento processual adequado para a produção antecipada de provas que servirão como fundamento para eventual revisão criminal, devendo ser processada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
>
> 2. A existência de áudio atribuído à vítima, no qual esta teria afirmado que os fatos delitivos não ocorreram e que seu depoimento condenatório resultou de pressão familiar, configura prova nova relevante, cujo teor, autenticidade e circunstâncias de produção merecem ser investigados judicialmente.
>
> 3. Configura cerceamento de defesa o indeferimento liminar da justificação criminal sem a devida instrução probatória, impedindo a formulação de perguntas sobre o áudio superveniente e a oitiva do receptor da mensagem.
>
> 4. A ausência de interesse da vítima em se retratar não pode, por si só, obstar a produção de prova documental autônoma (áudio) e a oitiva de terceiros que possam esclarecer as circunstâncias em que foi produzida.
>
> 5. Perguntas estritamente relacionadas ao áudio superveniente não configuram revitimização, pois não implicam rememoração dos fatos delitivos, mas sim esclarecimento sobre declaração posterior contraditória.
>
> 6. A omissão quanto ao pedido de oitiva do receptor do áudio macula a decisão e viola o direito à produção de prova relevante para a defesa.
>
> 7. Condicionar a realização da justificação criminal à manifestação de vontade da vítima em se retratar esvazia a função desse instrumento processual e viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição.
>
> 8. Somente após a produção das provas pertinentes, incluindo oitiva do receptor do áudio, eventual perícia técnica e esclarecimentos sobre o contexto da gravação, será possível aferir se o elemento apresentado constitui prova nova apta a fundamentar futura revisão criminal.
>
> RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL COM REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

A parte recorrente alega violação dos arts. 381, inciso III e § 5º, do Código de Processo Civil; 3º do Código de Processo Penal; e 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

Sustenta ofensa do art. 381, inciso III e § 5º, do Código de Processo Civil, afirmando que a justificação criminal não pode prosseguir sem a concordância expressa da vítima para nova oitiva, por risco de revitimização, e que o áudio apresentado seria apenas início de prova, insuficiente para instrução antecipada sem retratação (fls. 295/306).

Documento eletrônico VDA60363548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2026 16:13:07
Código de Controle do Documento: 955afb88-1649-4b76-a38f-35e394b2c8c5

Aponta violação do art. 3º do Código de Processo Penal, ao defender a aplicação analógica das regras da produção antecipada de prova com proteção da vítima, condicionando a reinquirição à concordância e à demonstração de imprescindibilidade (fls. 299/309).

Argumenta que o art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal exige "novas provas" de inocência, o que não se configuraria com áudio de autenticidade não demonstrada, sem identificação do interlocutor e sem retratação formal, razão pela qual seria legítima a extinção da justificação criminal e o indeferimento da prova oral requerida (fls. 300/310).

Ao final da peça recursal, *o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS requer o conhecimento e o provimento do presente recurso especial, a fim de que se reforme o acórdão recorrido para prevalecer o voto divergente, reconhecendo a legitimidade da decisão de primeiro grau que manteve a extinção da justificação criminal, por tudo que fora demonstrado* (fl. 310).

Contrarrazões apresentadas às fls. 330/356.

O recurso foi admitido na origem (fls. 359/362).

Instado a se manifestar na condição de *custos legis*, o Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso especial (fls. 375/380):

> RESP. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA CONDICIONADA À OITIVA DA VÍTIMA E SUA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO DEVIDO A NÃO CONCORDÂNCIA DA VÍTIMA. REVITIMIZAÇÃO DA VÍTIMA, MENOR DE 14 ANOS. PRECEDENTES DO STJ.
> - A pretensão do recorrente MP merece acolhida.

É o relatório.

VOTO

O recurso especial tem origem em ação de justificação criminal proposta após o trânsito em julgado de condenação por estupro de vulnerável. A defesa apresentou áudio atribuído à vítima, sugerindo negação dos fatos e pressão familiar. **O juízo de primeiro grau condicionou a nova oitiva à manifestação de retratação e, diante da negativa expressa da vítima, extinguiu o feito sem instrução.** O Tribunal de Justiça, por maioria, deu provimento à apelação da defesa para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da justificação com instrução probatória limitada, incluindo

Documento eletrônico VDA60363548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2026 16:13:07
Código de Controle do Documento: 955afb88-1649-4b76-a38f-35e394b2c8c5

oitiva do receptor do áudio e eventual perícia. O Ministério Público de Goiás interpôs recurso especial, sustentando a legitimidade da decisão de primeiro grau à luz da proteção contra a revitimização e da necessidade de "novas provas" idôneas para eventual revisão criminal.

Razão não assiste ao recorrente.

Em que pese o recorrente reconhecer a moldura normativa indicada no acórdão, pretende afastar sua aplicação ao caso concreto, por revitimização e falta de idoneidade do áudio. O acórdão recorrido assentou que a justificação criminal é instrumento autônomo para produção antecipada de provas voltadas à eventual revisão criminal, à luz dos arts. 381, III, do Código de Processo Civil, 3º do Código de Processo Penal e 621, III, do Código de Processo Penal (fls. 278/279).

O acórdão recorrido reconheceu o áudio atribuído à vítima como "elemento probatório relevante e potencialmente decisivo", **cuja autenticidade e contexto devem ser apurados judicialmente, independentemente da disposição da vítima em se retratar** (fl. 279), e que *somente após a produção dessas provas* […] *será possível aferir se o áudio* […] *constitui efetivamente prova nova apta a fundamentar futura revisão criminal* (fls. 280/281).

Com efeito, **a retratação da vítima não é elemento necessário ao prosseguimento da justificação criminal**. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, entende que, *nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo depoimento estiver dissociado das demais provas constantes dos autos* (AgRg no HC n. 1.073.966/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2026, DJEN de 17/8/2026).

Nesse sentido, embora o recurso especial invoque a proteção contra revitimização, com apoio na Lei n. 13.431/2017 e em precedentes, constata-se que o acórdão recorrido não contraria esse balizamento: **determinou a oitiva da vítima "caso ela consinta, com perguntas estritamente relacionadas ao áudio, vedadas indagações sobre os fatos delitivos já apreciados"** (fl. 280). Além disso, foi enfrentado diretamente o argumento de revitimização, registrando que "perguntas estritamente relacionadas ao áudio superveniente não configuram revitimização, pois não implicam rememoração dos fatos delitivos" (fl. 281). Assim, **embora o recorrente pretenda impedir toda instrução por ausência de concordância para reinquirir a vítima, o acórdão restringe a proteção à vedação de nova oitiva sem**

Documento eletrônico VDA60363548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2026 16:13:07
Código de Controle do Documento: 955afb88-1649-4b76-a38f-35e394b2c8c5

consentimento e delimita o conteúdo das perguntas, preservando a instrução quanto ao áudio.

Dessa forma, a solução instrutória adotada pela Corte goiana não contém ilegalidade, notadamente quando prevê "eventual perícia técnica para verificar autenticidade e integridade do arquivo de áudio" e oitiva de envolvidos, sob contraditório (fls. 280/281). Em suma, **o aresto impõe exatamente as diligências que o recurso reputa ausentes e utiliza o sistema de garantias para formar prova pré-constituída, sem reabrir a instrução penal.**

Portanto, o Tribunal de origem ao reconhecer o áudio atribuído à vítima como prova documental autônoma e relevante, a ser esclarecida judicialmente, bem como determinar a realização de instrução probatória com: (i) oitiva do receptor do áudio, qualificada como diligência essencial diante da omissão do Juízo de origem; (ii) eventual perícia técnica para verificar autenticidade e integridade do arquivo; (iii) oitiva da vítima apenas se houver consentimento, com perguntas estritamente relacionadas ao áudio, afastando a revitimização, constata-se a legalidade no processamento da justificação criminal como instrumento para produção antecipada de prova voltada à eventual revisão criminal, aplicando os arts. 381, III, do Código de Processo Civil, 3º e 621, III, ambos do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, **nego provimento** ao recurso especial.

Documento eletrônico VDA60363548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2026 16:13:07
Código de Controle do Documento: 955afb88-1649-4b76-a38f-35e394b2c8c5

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

REsp 2.257.858 / GO
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL

Número Registro: 2026/0047402-2

Número de Origem:
02157497120158090115 215749712015809011 5 591095645 59109564520248090115

Sessão Virtual de 22/10/2026 a 29/10/2026

SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator

Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO	: WILLIAM CRUZ DO CARMO RIBEIRO
ADVOGADO	: SANDRO MESQUITA - GO028518

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL

TERMO

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/10/2026 a 29/10/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2026

Documento eletrônico VDA61359719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/10/2026 11:35:56
Código de Controle do Documento: 9ee354fd-12f4-4bf0-b38e-490ba7d413af